

1500425-32.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057502/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23315154 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2057502 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHALIA ALVES PAINCO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500425-32.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500425-32.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057502/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23315154 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2057502 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHALIA ALVES PAINCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

NATHALIA ALVES PAINÇO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de março de 2022, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, Vila Berti, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, foi surpreendida quando trazia consigo e guardava para fins de entrega a terceiros, 25 porções de cocaína, na

forma de crack (4,10g), individualmente embaladas em invólucros plásticos, fechados por nó, conforme auto de exibição e apreensão de fls.20 e laudo de constatação provisório de fls.31/33, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, em patrulhamento de rotina pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, altura do número 100, policiais militares avistaram NATHALIA caminhando pela via, a qual, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo. Diante disso, realizaram a abordagem e, com a ajuda de uma policial feminina, foi realizada a revista e encontrado com a indiciada, mais especificamente em sua calcinha, 25 porções de crack e R\$ 47,20 em dinheiro.

As circunstâncias da prisão, a expressiva quantidade de entorpecente e o numerário demonstraram que o entorpecente estava destinado ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.05 a 07).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.20).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.56 a 57 e 94 a 96).

A ré foi notificada para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha da acusação e procedeu-se ao interrogatório da ré.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

A ré sustenta a tese de que não estava com o entorpecente, mas sua tese está isolada do conjunto probatório.

Por outro lado, a prova oral leva à conclusão de que a ré traficava no dia dos fatos.

A testemunha de acusação Jair Rodrigues de Paula disse em juízo que estavam em patrulhamento e por ali tem muito tráfico. E ali sempre estão traficando e avistamos ela e foi pesquisado via COPOM, foi verificado ela e estava sendo procurada. Pela policial feminina foram encontradas as drogas e ela confessou.

Prova firme e segura.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante do efeito devastador do crack e a ré sabe muito bem disso e mesmo assim trafica o mencionado entorpecente, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, diante da reincidência (fls.81 a 82), elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

A ré vem se dedicando à atividade criminosa.

É que a ré já foi condenada em tráfico, situação a demonstrar que seu meio de vida é a traficância.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, a ré vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação da ré à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que a ré foi presa em flagrante em 01 de março de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno a ré NATHALIA ALVES PAINÇO, qualificada nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em valor unitário mínimo. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido aos autos, providenciando a serventia o necessário para o seu cumprimento.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade da ré, recomendando-a à prisão onde se encontra. A ré deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadã, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará a ré com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ela se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE

JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA